

강원대학교 춘천캠퍼스 부설 비교법학연구소 운영 시행세칙

제정 2007. 7. 18

개정 2009. 10. 27

개정 2010. 6. 23

개정 2011. 6. 2

제1조(목적) 이 시행세칙은 강원대학교 부설연구소 운영규정 제22조에 의거 강원대학교 춘천캠퍼스 부설 비교법학연구소(이하 '연구소'라 한다)의 조직과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(직무) 연구소는 법학의 이론과 실제에 관한 연구 및 연구결과의 발표와 보급에 관한 사항을 관장한다.

제3조(사업) 연구소는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 법제도에 관한 연구
2. 법이론에 관한 연구
3. 법학교육방법론 연구
4. 학술대회 개최
5. 학술지 및 학술도서 발간
6. 기타 연구소의 목적에 관련된 사업

제4조(기구) 연구소에 다음 각 호의 기구를 둔다.

1. 환경법센터
2. 국가법센터
3. 민사법센터
4. 소년법 및 청소년비행문제센터
5. 행정법센터
6. 기업법 및 국제거래법센터
7. 국제법센터
8. 인권 및 사회법센터
9. 비교법 및 기초법센터

제5조(소장) ① 연구소에 소장을 두되, 이 대학교 부교수 이상의 교원 중에서 법학전문대학원장의 추천으로 총장이 임명하되, 임기는 2년으로 한다.

② 소장은 이 연구소를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 소장의 유고시에는 부소장이 그 직무를 대행한다.

제5조의 2(삭제)

제5조의 3(삭제)

제6조(부소장) 소장을 보좌하여 연구소의 업무를 담당할 수 있도록 부소장 1명을 두되, 부소장은 연구위원 중에서 소장이 임명하고 그 임기는 2년으로 한다.

제7조(센터장 및 간사) ① 각 센터에는 센터장을 두되, 센터장은 연구위원 중에서 소장이 임명한다.

② 센터의 업무를 처리하기 위하여 간사를 둘 수 있으며, 연구위원 중에서 센터장의 추천을 받아 소장이 임명한다.

③ 센터장 및 센터간사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

④ 센터의 연구활동을 지원하기 위하여 각 센터에 전임연구원을 둘 수 있다. 이 경우, 법학전문대학원 특성화전략의 체계적 추진을 위하여 환경법 센터에 우선 배치하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 각 센터장은 센터의 운영에 필요한 경우에 제11조의 운영위원회의 심의를 거쳐 운영세칙을 따로 정할 수 있다.

제8조(연구위원 등) ① 연구소의 연구활동을 지원하기 위하여 연구위원, 겸임연구위원, 초빙연구위원, 전임연구원, 연구원, 유급조교(연구보조원) 및 직원을 둘 수 있다.

1. 연구위원은 본교 전임강사 이상의 교원 중에서 소장이 임명한다.

2. 초빙연구위원은 연구소 연구업무활성화를 위해 변호사자격 소지자 또는 박사학위 이상 또는 이와 동등한 자격의 소지자로서 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 위촉한다.

3. 겸임연구위원은 연구소 사업과 관련있는 분야를 전공하는 국내외 학자 또는 실무자 중에서 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 위촉한다.

4. 전임연구원은 연구소에 소속되어 연구를 주 업무로 담당하는 자로서, 박사학위 이상 또는 이에 준하는 자격의 소지자 중에서 운영위원회의 심의를 거쳐 소장의 추천으로 총장이 임명한다. 이 경우, 소장은 전임연구원 중에서 1명을 소장과 부소장을 보좌하여 연구소업무를 수행하도록 선임연구원으로 보할 수 있다.

5. 연구원은 연구소에 소속되어 연구를 책임지는 자로서, 박사과정 이상 또는 석사학위 소지자 중에서 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 임명

한다.

6. 유급조교(연구보조원)는 연구위원 등의 연구활동을 보조하는 자로서, 학사학위소지자 또는 학사학위과정에 있는 자 중에서 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 임명한다.

7. 직원은 연구소의 행정사무를 처리하는 자로서, 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 임명한다.

② 소장은 겸임연구위원, 초빙연구위원, 전임연구원, 연구원, 직원 등에게 운영위원회의 심의를 거쳐 자체재원으로 보수를 지급할 수 있으며, 전임연구원 및 유급조교, 직원 등의 복무에 관한 사항을 별도로 정하여 운용할 수 있다.

③ (삭제)

제9조(자문위원) ① 연구소의 연구활동 및 운영의 활성화를 위하여 자문위원을 둘 수 있다.

② 전항의 자문위원은 운영위원회의 심의를 거쳐 소장이 위촉한다.

제10조(학술연구교수) ① 국가가 지원하는 연구과제 수행을 위하여 필요한 경우 학술연구교수를 둘 수 있다.

② 학술연구교수는 박사학위 소지자로서 연구실적이 우수한 자 중에서 운영위원회의 심의를 거쳐 소장의 추천으로 총장이 임용한다. 다만, 한국연구재단 등 외부기관에서 학술연구 교수로 선발된 자인 경우에는 운영위원회의 심의와 산학협력단장을 거쳐 총장에게 임용을 제청한다.

③ 학술연구교수의 임용기간은 1년 단위로 하며, 한국연구재단 등 외부기관으로부터 연구비를 지원받는 경우에는 연구비지원기간으로 한다.

④ 기타 학술연구교수의 복무에 관한 사항은 「한국연구재단 인문사회분야 학술연구지원사업 처리규정」 및 계약내용에 별도로 명기하여 준수토록 한다.

제11조(박사 후 과정생) ① 연구소는 박사학위 소지자로서 연구업적 및 연구계획이 뛰어난 자를 운영위원회의 심의를 거쳐 박사 후 과정생으로 위촉하여 연구활동을 지원할 수 있다.

② 박사 후 과정에 관한 사항은 「강원대학교 춘천캠퍼스 연구원·박사 후 과정 운영규정」을 준용하며, 기타 세부적인 사항은 계약내용에 별도로 명기하여 준수토록 한다.

제12조(전체회의) ① 연구소의 주요사항을 심의 의결하기 위하여 이 대학교 전임강사 이상의 연구위원 전원으로 구성하는 전체회의를 두며 소장이 의장이 된다.

- ② 전체회의는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.
 - 1. 연구소의 연구 및 사업계획의 확정
 - 2. 연구소 운영 시행세칙 및 연구윤리규정의 개정
 - 3. 예산 및 결산
 - 4. 기타 운영위원회가 부의한 사항
- ③ 전체회의는 의장이 직권으로 또는 연구위원 5명 이상의 요구에 의해 소집한다.
- ④ 전체회의는 재적연구위원 과반수의 출석과 출석연구위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제13조(운영위원회) ① 연구소의 운영에 관한 주요사항을 심의하기 위하여 운영위원회를 둔다.

- ② 운영위원회는 소장, 부소장, 환경법센터장 및 각 분야의 센터장 중 소장이 위촉하는 2명으로 구성하며, 소장이 그 위원장이 된다.
- ③ 운영위원회의 원활한 진행을 위하여 선임연구원을 간사로 둔다.
- ④ 운영위원회는 위원장이 소집한다.
- ⑤ 운영위원회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 운영위원회의 의결사항은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 연구소의 연구 및 사업계획안의 수립
 - 2. 연구소 운영 시행세칙 및 연구윤리규정 개정안의 작성 및 학술지 편집·간행규정 개정
 - 3. 예산집행 및 결산안 작성
 - 4. 초빙연구위원, 겸임연구위원, 전임연구원, 연구원, 유급조교, 직원, 자문위원, 학술연구교수 및 박사후 과정생의 임명 또는 위촉에 대한 동의
 - 5. 학술회의 등의 개최
 - 6. 학술지의 발간
 - 7. 연구비 운용
 - 8. 기타 연구소 운영에 필요한 사항

제14조(재정) ① 연구소의 재정은 각종 보조연구비, 연구용역비, 기타 수입으로 한다.

- ② 소장은 재정의 일부를 이 연구소의 기금으로 적립할 수 있다.

제15조(회계년도) 연구소의 회계연도는 이 대학교의 학년도와 같다. 다만 재원의 성질상 달리 할 수 있다.

제16조(규정의 흠결) 이 규정에 명시되지 아니한 사항은 전체회의의 의결에 의한다.

부 칙

이 시행세칙은 2007년 7월 18일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 시행세칙은 2009년 10월 27일부터 시행한다.

제2조(환경법센터 설립.운영에 관한 경과조치) 이 시행세칙의 시행 전에 설립.운영되고 있는 환경법센터는 이 시행세칙에 따라 설립.운영된 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 시행세칙은 2011년 6월 2일부터 시행한다.

제2조(법률클리닉센터 설립.운영에 관한 경과조치) 이 시행세칙의 시행 전에 설립.운영되고 있는 법률클리닉센터는 이 시행세칙에 따라 설립.운영된 것으로 본다.

부 칙

이 시행세칙은 2011년 6월 2일부터 시행한다. 다만 종전 시행세칙상의 「법률클리닉센터」에 관한 규정은 관계 규정이 정비될 때까지 효력을 갖는다.